

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3474/2536

บริษัทพิพัทธ์ประกันภัย จำกัด
๖ นายนาวิ เกษมวงศ์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 438

คำใช้จ่ายในการที่โจทก์ต้องเรียนซ้ำชั้นใหม่ เมื่อโจทก์นำสืบฟังไม่ได้แน่นอนว่า แม้โจทก์จะไม่ได้รับบาดเจ็บและไปเรียนตามปกติแล้ว โจทก์จะสามารถสอบไล่ได้ และไม่ต้องเรียนซ้ำชั้น พยานหลักฐานของโจทก์จึงยังไม่เพียงพอที่จะให้จำเลยต้อง รับผิดชอบในส่วนนี้

คำใช้จ่ายในการที่โจทก์ต้องเรียนซ้ำชั้นใหม่ เมื่อโจทก์นำสืบฟังไม่ได้แน่นอนว่า แม้โจทก์จะไม่ได้รับบาดเจ็บและไปเรียนตามปกติแล้ว โจทก์จะสามารถสอบไล่ได้ และไม่ต้องเรียนซ้ำชั้น พยานหลักฐานของโจทก์จึงยังไม่เพียงพอที่จะให้จำเลยต้อง รับผิดชอบในส่วนนี้

(บุญธรรม อยู่ฟูก-เริงธรรม ลัดพลี-สังเวียน รัตนมุง)

ศาลจังหวัดนนทบุรี - นายบุรินทร์ ตั้งประพันธ์วงศ์

ศาลอุทธรณ์ - นายบัญชา สหเกียรติมนตรี

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ